

휴직자 복무관리 지침

제정 2020.07.06.

1. 목적

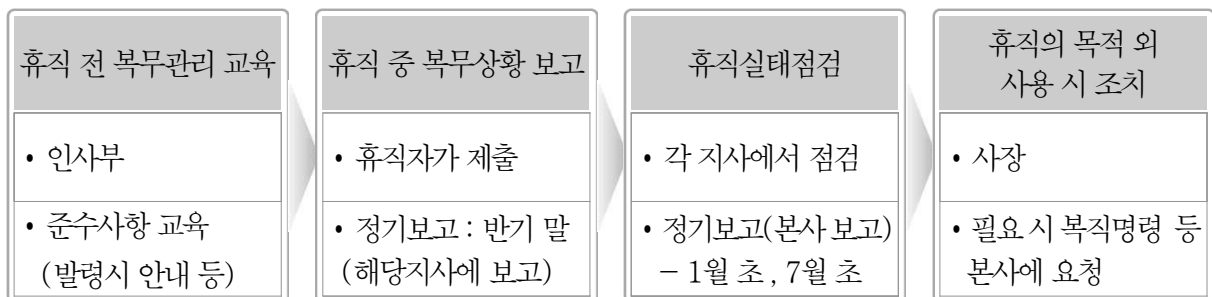
「인사규정」 제17조에 따라 휴직 중인 직원의 복무를 실효성 있게 관리함으로써 휴직의 목적에 위배되는 행위를 방지하고 휴직제도를 그 취지에 맞게 운영하기 위함.

2. 관련근거

- 가. 「인사규정」 제17조(휴직), 제18조(휴직기간), 제19조(휴직의 효력), 제20조(복직)
- 나. 「취업규칙」 제8조(겸업금지), 제9조(신상변경신고)
- 다. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행령」 제11조 내지 제14조

3. 휴직자 복무관리

가. 휴직자 복무관리 체계



나. “휴직의 목적 외 사용”이란 휴직 중인 직원이 휴직 기간 중 휴직 사유와 달리 「취업규칙」 제8조에 따른 영리업무 금지의무를 위반하거나 당초 휴직 사유와 다르게 휴직을 사용함으로써 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하는 경우를 말함.

다. 휴직자의 의무

- 1) 휴직자는 휴직을 목적 외로 사용하여서는 아니 됨.
- 2) 휴직 기간 중 휴직 사유가 소멸되었을 때에는 지체 없이(육아휴직의 경우 영유아가 사망하거나 영유아와 동거하지 아니하게 된 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 7일 이내) 그 사실을 신고하여야 함.

라. 휴직 전 복무관리 교육

인사부 담당자는 휴직예정자가 휴직을 시작하기 전에 다음 사항이 포함 된 교육하여야 하며, 필요한 경우 해당 내용을 이메일 등으로 고지하는 것으로 교육을 대체할 수 있음.

- 1) 휴직 제도의 취지
- 2) 휴직 중 복무상황 보고에 관한 사항
- 3) 휴직 실태 점검 시 협조사항
- 4) 휴직 사유 소멸 시 복직 의무 및 절차
- 5) 휴직 중 연락처의 신고
- 6) 휴직의 목적 외 사용 시 불이익 처분 유형 등

4. 휴직 중 복무상황 보고

가. 휴직자는 붙임1 서식에 따라 휴직 중 복무상황신고서를 반기말일(6월30일, 12월31일)까지 해당 지사장에게 제출하여야 함. 최초의 복무상황신고서 제출시기가 휴직 개시 후 3개월 이내에 도래한 경우에는 그 시기의 보고를 생략할 수 있으며, 매 반기 말 이전에 복직하는 경우에는 복직 시 복무상황 신고서를 제출하고, 복무상황신고서를 제출하고 3개월 이내 복직의 경우에는 복직 시의 보고서 제출을 생략할 수 있음

나. 휴직자가 국외로 출국하는 경우에는 방문국가, 체류기간, 연락방법, 연락처 등을 인사부서의 장에게 붙임2 서식에 따라 사전 신고하여야 함. 단, 단기(14일 이하) 국외 출국과 영유아를 동반한 육아휴직자의 국외 출국의 경우 신고를 생략할 수 있음

5. 휴직실태점검

가. 휴직실태 점검은 해당 지사장이 정기로 하되 필요시 수시로 할 수 있음

나. 정기점검은 매 반기별로 하되, 휴직자 복무상황신고서 등을 바탕으로 아래 각호의 사항을 고려하여 휴직의 목적 외 사용여부를 점검

- 1) 휴직의 목적달성 가능성
- 2) 휴직의 목적 외 사용기간
- 3) 고의성 여부
- 4) 사회통념상 허용 가능 여부
- 5) 기타 휴직목적에 현저히 위배된다고 판단되는 경우

- 다. 점검과정에서 휴직의 목적 외 사용이라고 보이는 경우 대상자에게 진술할 수 있는 기회를 충분히 주어야 하며, 대상자는 서면 또는 구술로 자기에 유리한 사실을 진술하거나 증거를 제출할 수 있음
- 라. 정기보고는 연 2회(1월, 7월)에 하고 필요시 수시보고 할 수 있음(지사 → 본사 총무부)

6. 휴직의 목적 외 사용에 대한 조치

- 가. 휴직의 목적 외 사용에 해당하는 경우 복직명령
- 나. 관련규정이 정하는 바에 따라 징계조치 등 불이익조치 할 수 있음

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 2020년 7월 6일 부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 지침은 시행일 이후 휴직하는 직원부터 적용한다.

【붙임 1】

휴직자 복무상황 신고서

1. 소 속	(예시) 0000관리소			
2. 직 급	(예시) 기술 0급			
3. 성 명	홍 길 동			
4. 휴직종류	(예시) 질병휴직, 육아휴직, 간호휴직 등			
5. 휴직기간	2020.01.01 ~ 2020.12.31 (1년)			
6. 보수 수령여부	보수(급여, 수당) 수령(☐ 해당됨, ☐ 해당없음)			
7. 해외체류 여부	해외 체류사실(☐ 해당됨, ☐ 해당없음) ※ 영유아를 동반한 해외 체류는 기간에 관계없이 해당없음 기재 14일 이내의 단기 체류는 해당없음 기재			
	해 당 시	① 휴직 목적상 해외거주 필수여부(☐ 해당됨, ☐ 해당없음) ※ 해외거주 필수휴직 : 유학휴직, 해외동반휴직		
		해외거주가 필수가 아닌 경우	② 체류기간	개월
			③ 체류목적	
8. 휴직의 목적 외 사용 여부	① 휴직의 목적 달성 가능성(☐ 가능, ☐ 불가능)			
	② 휴직의 목적 외 사용 기간(☐ 해당됨, ☐ 해당없음) (해당시) ☐ 1월 미만, ☐ 1월 이상~3월 미만, ☐ 3월 이상~6월 미만, ☐ 6월 이상~1년 미만, ☐ 1년 이상			
	③ 고의성(☐ 해당됨, ☐ 해당없음)			
	④ 사회통념상 허용가능성(☐ 허용, ☐ 불허용)			
	⑤ 기타 휴직 목적에 현저히 위배(☐ 해당됨, ☐ 해당없음)			
9. 휴직자의 복무상황	휴직기간 중 본인의 복무상황을 기재 ※ 영리행위의 금지 등 휴직 목적을 위배하지 않고 휴직 목적달성에 충실히 임하는지 등에 대한 복무사항을 구체적으로 기재			
년 월 일 휴직자 성명 (인) 주택관리공단 사장 귀하				

【붙임 3】

휴직자 근무실태 자체점검 결과

□ 자체점검 개요

가. 점검기간 : 1분기 3.4(월)~3.8(금), <5일간>

2분기 6.10(월)~6.13(목), <4일간>

나. 점검부서 : 1분기 00지사, (5급 000외 _명)

2분기 00지사, (6급 000외 --명)

다. 점검내용 : 휴직자의 복무상황 신고 여부, 휴직의 충실성 여부 등 휴직 전반

※ 첨부 : 세부 점검결과 보고서

□ 휴직의 목적외 사용 적발사례 및 조치결과(해당시 작성, 작성예시)

소속부서	적발 인원	휴직 종류	적발 시점	적발사례	조치결과	비고
000관리소	0명	육아 휴직	휴직중	•휴직 중 영리업무금지 의무 위반(개인사업종사)	• 복직을 요청 및 징계의결 요구	

* 해당 기간 중 적발된 휴직의 목적외 사용 적발사례 및 조치결과에 대해 작성